

AHMAD FARIS BIN ISMAIL LWN. NORASHIKIN BINTI RAMLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 30 November 2020 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-028-0111-2017]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Hadhanah Di Bawah Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 2/10/2017. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10100-028-0147-2015 yang diberikan pada 19/9/2017 berhubung dengan tuntutan hadhanah. Serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dilaksanakan pada 2/10/2017.

[2] Notis pemakluman Nota Keterangan dan Alasan Keputusan telah siap gagal diserahkan kepada Perayu. Walaubagaimanapun pemakluman telah dibuat melalui email Perayu (ahfaris87@gmail.com) dan melalui MySMS (016-3500966) pada 21/8/2020. Pada 18/2/2020, Pihak Mahkamah telah mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab mengapa kes rayuan ini tidak boleh dibatalkan kepada Perayu, namun tiada sebarang respon daripada Perayu.

[3] Pada pendengaran sidang rayuan hari ini bertarikh 30/11/2020, kami dapati bahawa Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepadanya. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor